

1528524-93.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Helena Rodrigues Mellim

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2320195/2021 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 21582814 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2320195 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS ALVES DE ALMEIDA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1528524-93.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528524-93.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2320195/2021 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 21582814 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2320195 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS ALVES DE ALMEIDA GUEDES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Helena Rodrigues Mellim

Vistos.

DENIS ALVES DE ALMEIDA GUEDES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 12 horas e 10 minutos, na Rua Grevília, 20, Viela Três, Fazenda da Juta, nesta Capital, trazia com ele, para fins de tráfico, cerca de 62,2g de cocaína, 189,1g de Cannabis ativa L. e 102 ml de tricloroetileno; substâncias entorpecentes que provocam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar.

O réu, pessoalmente citado (fls. 134), apresentou defesa por escrito (fls. 126/128) e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que foram ouvidas duas testemunhas de acusação, além de realizado o interrogatório do réu. Ao final, realizaram-se os debates.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Ao cabo da instrução criminal restou amplamente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal qual descrito na denúncia. Nesse sentido é firme e seguro todo o acervo probatório, notadamente em juízo, sob o crivo do contraditório. Com efeito, a materialidade do delito está comprovada pelo Laudo de Constatação de fls. 16/19, bem como pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico definitivo juntado. A autoria também é certa. O acusado na Delegacia informou que "começou a trabalhar na biqueira há 10 dias e estava ganhando uma média de R\$ 150,00 reais ao dia, que apenas aceitou o emprego pois não estava conseguindo trabalho e um colega o indicou" (fls. 22). Em juízo o réu confessa o delito.

Com efeito, o policial Denis Alves da Silva relatou que ele e o policial Raison Zappa decidiram diligenciar no local dos fatos, que é conhecido ponto de venda de entorpecentes, entraram a pé e se fez passar por usuário e perguntou se tinha pó e o menino indicou o réu, que tava com a droga numa pochete. Ao realizarem a abordagem, o acusado se rendeu, dizendo "perdeu" e em sua bolsa foram localizadas diversas porções de drogas, embaladas de forma individual, prontas para a venda. O policial Raison Zappa Gil corroborou o depoimento de seu colega em Juízo. Saliento que os policiais civis sequer conheciam o denunciado quando do encontro da substância entorpecente, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente. Ademais, não houve demonstração de qualquer animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia, ao contrário, deve tal prova ser revestida de credibilidade, principalmente quando inexistir causa de suspeição, pois sua a função da polícia é proteger a comunidade e não perseguir inocentes. Neste diapasão: "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/275). "Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido." (JTJ 208/273).

Demais disso, a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas - 62,2g de cocaína, 189,1g de Cannabis ativa L. e 102 ml de tricloroetileno - não deixa dúvidas de que as substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu se destinavam à traficância, se subsumindo, desta forma, a conduta prevista no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Atendendo ao art. 59, do Código Penal, c.c art. 42, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base do acusado em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de fixação de pena, verifico a presença de duas atenuantes genéricas relativas à confissão e ser o agente menor de 21 anos na data do fato (art. 65, incisos I e III, alínea d, do CP). Contudo, conforme iterativa jurisprudência, nesta fase de fixação de pena, esta não pode ser estabelecida além do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada (Súmula nº 231, do STJ).

Na terceira fase, observo, por fim, que aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que o réu é primário e não possui antecedentes criminais, não havendo nada nos autos que faça concluir que integre organização criminosa ou se dedique à tal atividade, com o que diminuo a pena anteriormente aplicada em dois terços (2/3), fixando-a em um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e em cento e sessenta e seis (166) dias-multa,

fixadas em seu valor unitário mínimo, em razão da situação econômica do acusado. Ausentes outras causas modificadoras da pena, torno definitiva a sanção acima estabelecida.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal e condeno Denis Alves de Almeida Guedes como incurso nas penas do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano e oito (08) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, calculados no mínimo legal, e corrigidos desde a data do fato.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena, eis que o réu é primário, o que denota que tal regime é o suficiente para repressão e prevenção de sua conduta.

Substituo a reprimenda corporal por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade pelo período total da pena a ser fixados pela Vara das Execuções. Poderá recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva encaminhando-se à V.E.C. competente, bem como oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente decisão como ofício.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva, arquivando-se, posteriormente, com as cautelas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Servirá a presente como ofício.

Isento de custas.

P.I.C.

São Paulo, 04 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA